

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Anlagenkonvolut
zum Kurzprotokoll der 5. Sitzung vom 2. September 2025

Tagesordnungspunkt 2

Seite

2

**Antrag der Fraktionen
CDU/CSU und SPD**

Haushaltsausschuss 21. Wahlperiode				
Ausschuss- drucksache:			0296	

8. Sitzung des Haushaltsausschusses am 25. August 2025

Zu Tagesordnungspunkt 1 a

Änderungsantrag

der Fraktionen CDU/CSU und SPD im Haushaltsausschuss

zum Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD
– Drucksache 21/778 –

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025

Der Haushaltsausschuss wolle beschließen,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/778 mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert anzunehmen:

1. In Artikel 2 wird die folgende Nummer 6 eingefügt:
„6. Nach § 54 Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:
„Die Sätze 1 und 2 finden auf Verträge im Rahmen von Regierungsverkäufen an Partnerstaaten keine Anwendung.““
2. In Artikel 10 Nummer 2 wird die Angabe „3,45 Prozent“ durch die Angabe „3,30 Prozent [*Aktualisierungsvorbehalt*]“ ersetzt.
3. In Artikel 12 wird die Angabe „3,45 Prozent“ durch die Angabe „3,30 Prozent [*Aktualisierungsvorbehalt*]“ ersetzt.

Begründung

Zu 1.

Für ein Government-to-Government-Geschäft wird ein Vertrag zwischen Deutschland und einem Partnerland über den Verkauf von Rüstungsgütern geschlossen (Regierungsverkauf). Zur Erfüllung dieses Geschäfts vergibt Deutschland einen Auftrag an die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie über die Lieferung von Rüstungsgütern und schließt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einen Beschaffungsvertrag über den Erwerb dieser Güter. Ein solcher Regierungsverkauf fehlt bislang im Instrumentenkasten der Bundesregierung.

Entsprechende Regierungsverkäufe an Partnerstaaten werden den Bundeshaushalt nicht belasten. Sämtliche Ausgaben (u.a. Sach- und Personalkosten) Deutschlands werden über eine Verwaltungsgebühr, die dem Partnerland in Rechnung gestellt wird, zusammen mit dem Rechnungspreis erstattet. Dieses Verfahren ist international üblich (vgl. FMS-Verfahren der USA). Die Entscheidung zur Rüstungsexportgenehmigung wird weiterhin im Bundessicherheitsrat getroffen. Eine Befassung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages ist aufgrund der fehlenden Haushaltsbelastungen nicht erforderlich; entsprechend erfolgt die gesetzliche Klarstellung.

Zu 2.

Bei gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 1. November 2025 bis zum 31. Oktober 2026 zur voll- oder teilstationären Behandlung aufgenommen werden, erheben die Krankenhäuser einen Rechnungszuschlag und weisen diesen gesondert in der Rechnung aus. Die Änderung der Höhe dieses Zuschlags ist notwendig, da mit den endgültigen Rechnungsergebnissen der GKV für 2024 sowie den vorläufigen Rechnungsergebnissen für das 1. Quartal 2025 eine stärkere Ausgabendynamik bei den GKV-Krankenhaushausgaben vorliegt, als die zuvor berücksichtigten vorläufigen Rechnungsergebnisse für 2024 erkennen ließen. *[Da Ende August 2025 die vorläufigen Rechnungsergebnisse der GKV für das 1. Halbjahr 2025 vorgelegt werden, wird die neu festzulegende Zuschlagshöhe unter Aktualisierungsvorbehalt gestellt und nach Vorliegen der Zahlen bestätigt oder angepasst.]*

Zu 3.

Es handelt sich um eine unmittelbare und zwingende Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 10.